

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 466/2537 บริษัท แก้ว ฟา ซ็อปปิง อา เขต จำกัด
กับพวก

โจทก์

กรุงเทพมหานคร กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21, มาตรา 42

ป.วิ.พ. มาตรา 247, มาตรา 249

ฎีกาโจทก์ที่ว่า จำเลยที่ 2 มิได้พิจารณาและออกหนังสืออนุญาตให้โจทก์ที่ 3 แก้ไขแบบแปลนและต่อเติมอาคารจาก 4 ชั้นเป็น 11 ชั้นภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์ คำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่ให้โจทก์รื้อ ถอนอาคารที่สร้างโดยไม่รับอนุญาตตั้งแต่ชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 11 และคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นฎีกาที่ไม่มีประโยชน์ ต่อรูปคดีของโจทก์และฟังไม่ขึ้น เพราะแม้กฎหมายจะกำหนดระยะเวลาไว้ แต่ กฎหมายดังกล่าวก็มีได้บัญญัติให้คำสั่งหรือคำวินิจฉัยที่ล่าช้าตกเป็นเสียเปล่าหรือก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์ที่จะก่อสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใดเหตุล่าช้าจะเป็นจริงหรือไม่ ก็ไม่อาจถือเป็นเหตุถึงขนาดว่าคำสั่งหรือคำวินิจฉัยนั้นตกเป็นไม่ชอบด้วย กฎหมาย โจทก์ฎีกาว่าอาคารที่ก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง มิได้โต้แย้งคำวินิจฉัย ของศาลอุทธรณ์ จึงไม่มีเหตุที่จะรับฟังข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงผลแห่งคำวินิจฉัยของ ศาลอุทธรณ์

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า คำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ตามหนังสือ กท.9001/2729 ลงวันที่ 20(ที่ถูกต้อง 21) มีนาคม 2528 เฉพาะให้โจทก์รื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างสูงจากชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 11 เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 อนุญาตให้โจทก์ทั้งสามสร้างอาคารที่เสนอไว้ตามแบบแปลนจากชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 11 ได้ กับให้พิพากษาว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ในส่วนที่ยกอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่ได้สั่งไว้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2528

จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ที่ยื่นคำร้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงทั้งไม่ได้เป็นผู้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่ 2 โจทก์ที่ 1 ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2 ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 1 ให้เป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงรื้อถอนอาคาร เฉพาะอาคารไม่เกิน 4 ชั้น ตลอดจนมีอำนาจสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ระเบียบการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร โจทก์ที่ 3 เคยมายื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 4 ชั้น ดาดฟ้าเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์และสำนักงานพร้อมเสนอแบบแปลนซึ่งมีชั้นล่างใช้เป็นที่จอดรถ 106 คัน จำเลยที่ 2 พิจารณาอนุญาตไปแล้ว ต่อมาโจทก์ที่ 3 ได้ยื่นคำขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงต่อเติมอาคารจาก 4 ชั้นเป็น 7 ชั้น ปรากฏว่าแบบแปลนดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบอาคาร และเดือนไปหลายครั้ง แต่โจทก์ที่ 3 ก็เพิกเฉย จำเลยที่ 1 จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ที่ 3 แก้ไขดัดแปลงอาคารตามที่ขอ ต่อมาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตรวจพบว่าโจทก์ที่ 3 ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบหลายรายการ จึงมีคำสั่งให้โจทก์ที่ 3 ระเบียบการก่อสร้าง และเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ ทั้งแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่

โจทก์ที่ 3 ต่อมาโจทก์ที่ 3 ได้ยื่นคำขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงอาคารต่อจำเลยที่ 1 อีก โดยขอต่อเติมจาก 4 ชั้นเป็น 11 ชั้น จำเลยที่ 1 เห็นว่าแบบแปลนดังกล่าวบกพร่อง และขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหลายประการจึงแจ้งให้จัดการแก้ไขแต่โจทก์ที่ 3 เพิกเฉย จำเลยที่ 1 จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขแบบก่อสร้างและต่อเติมอาคาร และแจ้งให้จำเลยที่ 2 ดำเนินการดำเนินการตามกฎหมาย ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้ดำเนินคดีอาญากับโจทก์ที่ 3 และศาลอาญาได้พิพากษาลงโทษโจทก์ที่ 3 ไปแล้ว ต่อมาโจทก์ที่ 3 ได้อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของจำเลยที่ 2 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ คำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการกระทำของโจทก์ที่ 3 ไม่ถูกต้องขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาให้โจทก์ทั้งสามรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เฉพาะส่วนของอาคารด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 8.40 เมตร ที่ผิดไปจากแบบออกเสียเพื่อเปิดเป็นทางเข้าออกรถยนต์และใช้เป็นที่ยจอดรถยนต์ ตามแบบที่ได้รับอนุญาตต่อไป ทั้งให้โจทก์ทั้งสามรื้อถอนอาคารซึ่งต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ดาดฟ้าของอาคารชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 11 รวม 7 ชั้น ออกเสียให้เรียบร้อย หากโจทก์ทั้งสามหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดำเนินการผู้ควบคุมงานหรือบริวารของโจทก์ทั้งสามไม่ยอมรื้อถอนอาคารให้เป็นที่ยเรียบร้อย ก็ขอให้ศาลสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลเป็นผู้รื้อถอนอาคารดังกล่าวโดยโจทก์ทั้งสามเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

โจทก์ทั้งสามให้การแก้ฟ้องแย้งทำนองเดียวกับข้อความตามที่ปรากฏในคำฟ้อง และขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสามและยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสิบเอ็ด

โจทก์ทั้งสามและจำเลยทั้งสิบเอ็ดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ทั้งสามรื้อถอนอาคารซึ่งต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ดาดฟ้าของอาคารชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 11 ออกให้เรียบร้อย หากโจทก์ไม่รื้อถอน ให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้รื้อถอนแทนโดยให้โจทก์ทั้งสามเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่โจทก์ฎีกาคำสั่งของจำเลยที่ 2 ที่ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 เรื่องให้โจทก์รื้อถอนอาคารที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งแต่ชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 11 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยโจทก์อ้างว่า จำเลยที่ 2 มิได้พิจารณาและออกหนังสืออนุญาตให้โจทก์ที่ 3 แก้ไขแบบแปลนและต่อเติมอาคารจาก 4 ชั้นเป็น 11 ชั้นภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ เห็นว่าแม้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่โจทก์อ้างมีกำหนดระยะเวลาไว้ก็ตามแต่ก็หาได้มีบทบัญญัติใด ๆ ที่มีผลเป็นการกำหนดให้คำสั่งหรือคำวินิจฉัยที่ล่าช้าตกเป็นเสียเปล่าหรือก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์ที่จะก่อสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใดไม่ ดังนั้นเหตุล่าช้าที่โจทก์อ้างไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ ก็ไม่อาจถือเป็นเหตุอันถึงขนาดว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่อาจอาศัยอ้างเป็นเหตุฟ้องเพิกถอนได้ ฎีกาโจทก์ในปัญหานี้จึงไม่มีประโยชน์ต่อรูปคดีของโจทก์ และฟังไม่ขึ้น

ส่วนฎีกาโจทก์ข้ออื่นที่ยกเหตุผลต่าง ๆ ที่โจทก์ได้ลงทุนก่อสร้างอาคารพิพาทไปก่อนโดยยังไม่มีหนังสืออนุญาตให้โจทก์ที่ 3 แก้ไขแบบแปลนและต่อเติมอาคารนั้น เป็นการกระทำของโจทก์ที่เกิดจากการคาดการณ์และสมควรใจที่จะเสี่ยงภัยเอง ทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏชัดว่าสำหรับอาคารชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 11 โจทก์ทำการก่อสร้างจน

แล้วเสร็จไปทั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาต มีพื้นที่จอดรถยนต์เพียงชั้นที่ 9 และชั้นที่ 10 เพียง 2 ชั้น ซึ่งจอดรถยนต์ได้เพียงประมาณ 200 คันเท่านั้น และยังไม่มีส่วนเปิดโล่งอย่างน้อยสองด้าน ผนังอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นหรืออาคารอื่นน้อยกว่า 3.00 เมตรที่ว่างโดยรอบอาคารอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมกว้างไม่ถึง 3.00 เมตร เป็นการขัดต่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารที่จอดรถยนต์ พ.ศ. 2521 ข้อ 7, 9, 10, 11 และกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ข้อ 1(3) เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ดังที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้โดยละเอียดแล้ว ซึ่งฎีกาโจทก์ยกเหตุโต้แย้งว่าอาคารที่ก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นหลักหาได้โต้แย้งข้อเท็จจริงว่ามีได้เป็นดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยดังกล่าวแต่อย่างใดไม่ จึงไม่มีเหตุที่จะรับฟังข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ